

근로자 영업비밀보호, 경업금지 및 직무발명 포괄 약정서

본 영업비밀보호, 경업금지 및 직무발명 포괄 약정서(이하 "본 약정")는 202X년 XX월 XX일, [주소]에 본점을 두고 사업을 영위하는 주식회사 OOO (이하 "회사")와 "회사"에 근로를 제공하거나 제공하기로 한 OOO (주민등록번호: XXXXXX-XXXXXXX, 주소: [주소], 이하 "근로자") 간에 체결된다.

전문

"회사"와 "근로자"는 "회사"와 "근로자" 간의 근로계약 체결 및 존속에 따라, "근로자"가 "회사"의 재직 기간 중 "회사"의 핵심적인 영업비밀, 독점적 기술 정보, 경영상 정보 및 기타 중요 자산(이하 총칭하여 "영업비밀 등")에 접근하고 이를 이용한 업무를 수행하게 됨을 상호 인정한다.

"회사"는 이러한 영업비밀 등을 보호하고, "근로자"가 창출할 수 있는 직무발명에 대한 권리를 합리적으로 규율하며, 공정한 경쟁 질서를 유지할 필요가 있다. "근로자"는 "회사"의 영업비밀 등을 보호하고 관련 규정을 준수할 의무를 부담하며, 직무발명 및 경업금지에 따른 정당한 권리와 보상을 보장받을 필요가 있다.

이에 "회사"와 "근로자"는 상호 신뢰를 바탕으로 "근로자"의 재직 중 및 퇴직 후의 권리와 의무를 명확히 하고, "회사"의 지식재산권과 영업비밀을 보호하며 상호 간의 분쟁을 예방하기 위하여, 다음과 같이 본 약정을 체결한다. "근로자"는 본 약정의 모든 조항을 충분히 검토하고 이해하였으며, 근로계약의 일부로서 본 약정의 조건에 자발적으로 동의한다.

제1부 영업비밀 보호 서약

제1조 (목적)

본 제1부의 목적은 "회사"가 상당한 노력과 비용을 투자하여 구축하고 관리하는 "영업비밀"을 명확히 정의하고, "근로자"가 재직 중은 물론 퇴직 후에도 "회사"의 영업비밀을 엄격히 보호하기 위하여 준수해야 할 제반 의무 사항을 규정함에 있다.

제2조 (영업비밀의 정의)

* 본 약정에서 "영업비밀"이라 함은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에서 정한 바와 같이, 공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(경제적 유용성), "회사"가 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지·관리하고 있는(비밀관리성) 생산방법, 판매방법, 기타 영업활동에 유용한 모든 기술상 또는 경영상의 정보를 의미한다.

* 제1항의 "영업비밀"에는 "회사"가 비밀로 분류하여 관리하는 다음 각 목의 정보가 포함되며, 이는 예시적인 것으로 이에 한정되지 아니한다.

가. 기술 정보:

(1) 제품의 연구개발(R&D) 계획, 작업보고서, 실험 데이터, 연구성과 분석자료, 연구노트, 임상시험 자료.

(2) 제품의 설계방법, 설계도면, 회로도, 제조공정, 제조장치, 원재료 배합 비율, 품질 관리 노하우.

(3) 컴퓨터 프로그램 소스코드, 오브젝트 코드, 알고리즘, 데이터베이스 구조, 시스템 아키텍처, UI/UX 설계안, 보안 기술.

(4) 기타 특허, 실용신안, 디자인 등으로 출원 또는 등록되지 않은 기술적 노하우(Know-How) 일체.

나. 경영 정보:

(1) 중장기 사업계획, 신규 사업 전략, 투자 유치 계획, M&A 관련 정보.

(2) 제품별 원가분석 자료, 가격 결정 정책, 재무제표, 회계 정보, 예산 편성 자료.

- (3) 마케팅 및 영업 전략, 광고 캠페인 계획, 영업 비밀, 판매 촉진 방법.
- (4) 주요 고객 목록, 잠재 고객 정보, 공급사 목록, 거래 조건, 계약서 사본.
- (5) 인사, 조직 관리, 급여 체계, 성과 평가 기준, 임직원 개인정보.

다. 기타 정보:

(1) 상기 가목 또는 나목의 정보가 포함된 모든 문서, 전자 파일, 데이터, 샘플, 시제품.

(2) "회사"가 제3자와의 계약에 따라 비밀유지의무를 부담하는 제3자의 비밀정보.

(3) 기타 "회사"가 '대외비', '기밀', 'Confidential' 등으로 표시하거나, 접근 권한을 제한하는 등 비밀로 관리하는 모든 정보.

제3조 (재직 중 비밀유지의무)

* "근로자"는 재직 기간 중(휴직, 파견 기간 포함) 업무상 지득하거나 접근하게 된 "회사"의 제2조 영업비밀을 오직 승인된 업무 목적으로만 사용하여야 한다.

* "근로자"는 "회사"의 명시적인 사전 서면 승인 없이는 어떠한 경우에도 영업비밀을 복제, 복사, 촬영, 녹음, 스캔, 요약, 변형하거나 제3자(업무와 무관한 동료, 가족, 지인 포함)에게 공개, 누설, 유출, 배포하여서는 아니 된다.

* "근로자"는 "회사"의 정보보안 규정, 내부 비밀관리지침 및 정책을 철저히 준수하여야 하며, 허가받지 않은 정보, 시스템, 네트워크 또는 물리적 시설에 접근을 시도하거나 접근하지 않아야 한다.

* "근로자"는 "회사"의 영업비밀이 포함된 문서를 퇴근 시 책상 위에 방치하지 않아야 하며(Clean Desk Policy), 컴퓨터 로그오프, 비밀번호 관리 등 보안 조치를 성실히 이행하여야 한다.

* "근로자"는 "회사"의 정보 시스템(사내 이메일, 메신저, 클라우드 저장소 등)을 사적인 용도로 사용하거나, "회사"의 영업비밀을 개인 소유의 저장매체(USB, 외장 하드 등), 개인 이메일 계정, 개인 클라우드 서비스, 기타 개인 전자기기(개인 PC, 노트북, 스마트폰 등)에 무단으로 저장, 전송, 백업 또는 반출할 수 없다.

제4조 (퇴직 후 비밀유지의무)

* "근로자"는 "회사"를 퇴직한 이후(퇴직의 사유를 불문하며, 해고, 권고사직, 명예퇴직, 이직, 정년퇴직 등 모든 경우를 포함함)에도 제2조에서 정의한 "회사"의 영업비밀에 대한 비밀유지의무를 부담한다.

* 본 조에 따른 비밀유지의무는 해당 영업비밀이 제2조 제1항의 요건(특히 비공지성)을 상실하지 않는 한 [영구적으로] 존속하며, "근로자"는 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는 어떠한 시점, 어떠한 방식으로든 이를 직간접적으로 사용, 활용, 공개 또는 누설할 수 없다.

제5조 (정보의 반환 및 폐기)

* "근로자"는 퇴직 절차가 개시되는 시점(퇴직 의사 표명, 해고 통보 등) 또는 퇴직일(실제 근로관계 종료일) 중 "회사"가 지정하는 날까지, "근로자"가 재직 중에 보유, 점유, 관리 또는 생성한 모든 "회사"의 영업비밀 및 관련 정보(제2조의 정보 일체)를 "회사"에 즉시 반납해야 한다.

* 반납 대상에는 해당 정보가 저장된 모든 원본, 사본, 복제물, 요약본, 개인 기록물(노트, 수첩 등) 및 이를 포함한 모든 유형의 매체(문서, USB, 외장하드, CD, 노트북 등 "회사" 소유 자산 일체)가 포함된다.

* "근로자"는 어떠한 형태의 사본이나 복제물도 개인적으로 보유하지 않을 것을 서약하며, 만약 제3조 제5항을 위반하여 개인 소유의 전자기기(PC, 노트북, 스마트폰, 개인 이메일, 클라우드 등)에 "회사"의 영업비밀을 보관하고 있는 경우, 이를 즉시 "회사"의 보안 담당자 입회 하에 복구가 불가능한 방법으로 완전 삭제하여야 한다.

* "근로자"는 제1항 내지 제3항의 의무 이행을 완료한 후, 본 약정서의 [별첨 1: 영업비밀 반납 및 폐기 확인서]에 서명하여 "회사"에 제출하여야 한다. "회사"는 "근로자"의 퇴직 절차 완료의 전제 조건으로 본 확인서의 제출을 요구할 수 있다.

제2부 직무발명 약정

제6조 (용어의 정의)

본 제2부에서 사용되는 용어의 정의는 「발명진흥법」의 규정을 따르며, 주요 용어는 다음과 같다.

* "발명": 특허법, 실용신안법 또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 디자인을 말한다.

* "직무발명":

가. "근로자"(종업원 등)가 그 직무에 관하여 발명한 것일 것.

나. 그 발명이 "회사"(사용자 등)의 업무 범위에 속할 것.

다. 그 발명을 하게 된 행위가 "근로자"의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것.

위 가, 나, 다 목의 요건을 모두 충족하는 발명을 의미한다.

* "자유발명": "직무발명"에 해당하지 아니하는 "근로자"의 모든 발명을 의미한다.

* "발명자": 해당 "직무발명"을 단독으로 또는 공동으로 완성한 "근로자"를 말한다.

* "보상": 제11조 및 제12조에 따라 "회사"가 "발명자"에게 지급하는 「발명진흥법」상의 정당한 보상을 의미한다.

제7조 (발명의 신고 의무)

* "근로자"는 직무발명을 완성한 경우(발명이 완성되었으나 직무발명인지 여부가 불명확한 경우를 포함), 지체 없이 그 사실을 "회사"가 정한 절차와 양식(예: [별첨 2: 직무발명 신고서])에 따라 "회사"(특허 담당 부서 또는 발명위원회)에 문서로 통지(신고)하여야 한다.

* 발명이 2인 이상의 "근로자"에 의해 공동으로 완성된 경우, 공동으로 신고하여야 하며 각자의 기여율을 상호 협의하여 기재하여야 한다.

* "근로자"는 "회사"가 해당 발명의 내용, 신규성, 진보성 및 직무발명 해당 여부를 판단하고, 권리 승계 여부를 결정하는 데 필요한 모든 자료(발명의 상세한 설명, 실험 데이터, 선행 기술 자료 등)를 "회사"의 요청에 따라 성실히 제공해야 한다.

제8조 (권리의 승계)

* (예약승계) "회사"는 본 약정(근무규정)에 따라, "근로자"가 완성한 "직무발명"에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리 및 특허권 등을 "회사"가 승계(이하 "예약승계")하기로 한다.

* "회사"는 제7조에 따라 "근로자"로부터 직무발명 완성 사실을 통지(신고)받은 날로부터 4개월 이내에 해당 발명에 대한 권리의 승계 여부를 "근로자"에게 문서

로 통지하여야 한다.

* "회사"가 위 4개월 이내에 승계 여부를 "근로자"에게 통지하지 아니한 경우, "회사"는 해당 직무발명에 대한 권리 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 해당 발명에 대한 권리는 "근로자"에게 귀속되나, 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따라 "회사"는 그 발명에 대하여 통상실시권을 가진다.

* "회사"가 제2항에 따라 권리 승계를 "근로자"에게 통지한 때, 해당 직무발명에 대한 권리(특허를 받을 수 있는 권리 등)는 그 통지 시점부터 "회사"에게 승계된 것으로 간주한다.

제9조 (출원 및 권리화)

* "회사"는 제8조 제4항에 따라 승계한 직무발명에 대하여, "회사"의 명의로 비용으로 대한민국 또는 해외에 특허, 실용신안, 디자인(이하 "특허 등")을 출원, 등록, 유지 및 관리할 수 있는 독점적인 권리를 가진다.

* "근로자"는 "회사"가 제1항의 권리를 행사하는 데 필요한 모든 절차(양도증, 서서, 위임장 등 필요 서류의 작성 및 제출, 심사관 의견 통지에 대한 대응 협조, 등록, 심판, 소송 수행에 대한 협력 등)에 성실히 협력하여야 한다. "회사"는 이러한 협력에 소요되는 합리적인 비용(있는 경우)을 부담한다.

* (자유발명의 처리) "근로자"가 완성한 발명이 제6조 제3호의 "자유발명"에 해당하는 경우, 그 발명에 대한 모든 권리는 원칙적으로 "근로자"에게 귀속된다.

제10조 (발명자의 비밀유지의무)

"근로자"는 제7조에 따라 신고한 직무발명에 대하여, "회사"가 특허 등을 출원할 때까지 "회사"의 사전 서면 동의 없이 그 발명의 내용에 관한 비밀(제3자에 대한 공개, 학술지 발표, 논문 게재 등)을 유지하여야 한다. 만약 "회사"가 해당 발명을 출원하지 않고 제12조 제6항에 따라 영업비밀로 유지하기로 결정한 경우, 해당 정보는 본 약정 제1부의 "영업비밀"로 취급되며, "근로자"는 이에 대해 제4조에 따른 영구적인 비밀유지의무를 부담한다.

제11조 (정당한 보상)

"회사"는 제8조 제4항에 따라 "근로자"의 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계한 경우, 또는 전용실시권을 설정한 경우, "근로자" (발명자)에게 「발명진흥법」 제15조에 따른 정당한 보상을 지급할 의무를 부담한

다.

제12조 (보상의 종류, 기준 및 지급 시기)

"회사"는 제11조에 따른 정당한 보상을 "회사"의 직무발명보상규정(본 약정으로 갈음하거나 별도 규정)에 따라 다음과 같이 구분하여 지급한다.

* (발명(제안)보상)

가. 내용: "근로자"가 제7조에 따라 직무발명을 신고하고, "회사"의 발명위원회(또는 심의기구)가 해당 발명이 직무발명의 요건을 갖추었다고 인정한 경우(출원 여부와 관계없이) 지급하는 보상.

나. 금액 및 시기: 신고 건당 [금 000원]을 인정일로부터 30일 이내에 지급한다.

* (출원보상)

가. 내용: "회사"가 제8조에 따라 권리를 승계하여 "회사"의 명의로 대한민국 또는 해외에 특허 등을 출원하는 경우 지급하는 보상.

나. 금액 및 시기: 국내 출원 시 [금 000원], 해외 (예: 미국, 유럽, 일본, 중국) 출원 시 국가별 [금 000원]을 각 출원일로부터 60일 이내에 지급한다.

* (등록보상)

가. 내용: "회사"가 출원한 직무발명이 대한민국 또는 해외 특허청에 등록 결정되어 특허권 등이 설정된 경우 지급하는 보상.

나. 금액 및 시기: 국내 등록 시 [금 000원], 해외 등록 시 국가별 [금 000원]을 각 등록일로부터 60일 이내에 지급한다.

* (실시보상)

가. 내용: "회사"가 해당 직무발명(특허권 또는 출원 중인 발명)을 직접 실시(제품 생산, 판매, 공정 개선 등)하여 "회사"의 이익(매출 증대 또는 비용 절감)에 기여한 경우 지급하는 보상.

b. 산정 및 시기: 해당 발명의 실시로 인하여 발생한 [순이익(또는 매출액)의 0%] 또는 [별도의 직무발명보상규정에 따른 산정 방식]에 따라 산정된 금액을, 특허권의 존속기간 만료 시까지 [매년 1회(결산 후 3개월 이내)] 지급한다.

* (처분보상)

가. 내용: "회사"가 해당 직무발명에 대한 권리(특허권, 실시권 등)를 제3자에게 양도(매각)하거나 실시를 허여(라이선스)하여 수입(로열티, 기술료 등)을 얻은 경우 지급하는 보상.

b. 산정 및 시기: 해당 처분으로 인하여 "회사"가 얻은 수입에서 제반 비용을 공제한 [순수입의 0%]를 [수입 발생일로부터 60일 이내] 지급한다.

* (출원유보보상)

가. 내용: "회사"가 권리를 승계한 직무발명에 대하여, 경영상 판단(영업비밀로서의 가치 등)에 따라 특허 등으로 출원하지 않고 영업비밀(노하우)로 유지하기로 결정(출원 유보)한 경우 지급하는 보상.

b. 산정 및 시기: 해당 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 "근로자"가 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 산정한 [금 000원]을 출원 유보 결정일로부터 60일 이내에 지급한다.

* (공동 발명) 상기 각 보상금은 공동 발명인 경우, [별첨 2: 직무발명 신고서]에 기재된 "근로자"들의 기여율에 따라 안분하여 각 "발명자"에게 지급한다. 기여율에 대한 별도 합의가 없는 경우 균등하게 배분한다.

제13조 (보상액의 산정 및 협의)

* "회사"는 보상액을 결정할 때, 그 발명에 의하여 "회사"가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 "회사"와 "근로자"가 공헌한 정도를 고려하여 산정한다.

* "회사"는 본 약정(또는 별도의 직무발명보상규정)의 수립 및 변경 시, 「발명진흥법」 제15조 제4항 및 제5항에 따라 다음 각 호의 절차를 준수한다.

가. 보상 기준을 정할 때 "근로자" 측과 성실하게 협의한다.

나. 책정된 보상 기준을 사내 게시, 이메일 공지 등을 통해 "근로자"에게 공표·게시한다.

다. "근로자"에게 규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 통지한다.

제14조 (발명자로서의 인격권)

"회사"는 제8조에 따라 "근로자"의 직무발명에 대한 권리를 승계하더라도, "근로자"가 해당 발명의 "발명자"로서 갖는 성명표시권 등 인격적 권리를 존중하며, 특허 등을 출원할 경우 "근로자"를 "발명자"로 기재한다.

제3부 경업금지 및 비유인 약정

제15조 (경업금지 의무)

* (약정의 목적) 본 약정은 "근로자"가 "회사"의 재직 기간 중 지득하고 접근한 제2조의 영업비밀 및 핵심 정보(이하 "보호가치 있는 회사의 이익")를 보호하고, "근로자"가 이러한 핵심 정보를 이용하여 "회사"에 대한 부당한 경쟁 행위를 하는 것을 방지하기 위함이다.

* (금지 기간) "근로자"는 "회사"에서의 퇴직일(실제 근로관계가 종료된 날)로부터 [2년]간 (이하 "경업금지 기간") 아래 제3항에서 정한 금지 행위를 하여서는 아니 된다.

* (금지 행위) "근로자"는 "경업금지 기간" 동안 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, 다음 각 호의 행위를 직접 또는 제3자를 통하여 하여서는 아니 된다.

가. (경쟁업체 취업) [대한민국] 내에서 "회사"의 사업과 동종 또는 유사한 사업 (예: [회사의 주력 사업 분야 상세 기술])을 영위하는 경쟁업체(본 약정서의 [별첨 3: 경업금지 대상 경쟁사 목록]에 명시된 업체 및 그 관계사, 또는 위 목록에 없더라도 실질적으로 경쟁 관계에 있는 업체)에 고용되거나 임원, 직원, 고문, 자문역, 컨설턴트, 계약직, 임시직, 파견직 등 어떠한 명목으로든 소속되어 근로를 제공하거나 업무에 종사하는 행위.

나. (경쟁업체 협력) 상기 가목의 경쟁업체와 동업계약, 자문계약, 용역계약, 컨설팅 계약 등을 체결하거나, 어떠한 명목으로든 경쟁업체의 사업에 관여, 협력, 조력, 자문하는 행위.

다. (경쟁 사업 영위) 직접 또는 제3자를 통해 상기 가목의 경쟁업체를 설립하거나, 동종 또는 유사한 사업을 영위하는 법인의 지분 또는 주식을 인수하여 실질적으로 경영에 참여하는 행위.

제16조 (경업금지 보상)

* (보상의 지급) "회사"는 "근로자"가 제15조에서 정한 "경업금지 기간" 동안 경업금지 의무를 성실히 이행하는 것에 대한 대가(보상)로서, "근로자"의 퇴직 후 "

경업금지 기간"(2년) 동안 매월 ["근로자"의 퇴직 전 3개월간의 월평균 임금의 50%]에 해당하는 금액(이하 "경업금지 보상금")을 "근로자"가 지정하는 계좌로 지급한다.

* (지급 방식 및 조건) "회사"는 "근로자"가 제15조의 의무를 준수하고 있으며 제20조의 정보제공 의무를 이행하였음을 확인한 후, 매월 말일(또는 익월 초)에 해당 월의 "경업금지 보상금"을 지급한다.

* (보상금 미지급 시 효력) "회사"가 정당한 사유 없이 본 조 제1항에 따른 "경업금지 보상금"의 지급을 2개월 이상 연속하여 지체하는 경우, "근로자"는 "회사"에 서면으로 시정을 요구할 수 있으며, 시정 요구일로부터 14일 이내에도 "회사"가 미지급 보상금을 지급하지 않는 경우, "근로자"는 그 시점부터 제15조의 경업금지 의무를 면제받는다.

제17조 (비유인 의무 - Non-Solicitation)

* (임직원 유인 금지) "근로자"는 "회사"에서의 퇴직일로부터 [2년]간, "회사"의 다른 임직원(퇴직일 기준 재직 중인 자)에게 "회사"를 퇴직(근로관계 종료)하도록 종용, 권유, 유도하거나, "근로자" 본인이 소속된 경쟁업체 또는 제3의 경쟁업체로의 이직을 제안, 주선, 알선하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

* (고객/공급사 유인 금지) "근로자"는 "회사"에서의 퇴직일로부터 [2년]간, "회사"의 주요 고객, 거래처, 공급사, 파트너사 등 "회사"와 유의미한 영업관계를 가지고 있는 제3자(특히 "근로자"가 재직 중 업무상 접촉한 자)에게 "회사"와의 거래관계를 해지, 종료, 축소하도록 종용, 유도, 권유하거나, 이를 방해하는 행위, 또는 "근로자" 본인이나 "근로자"가 소속된 경쟁업체와 거래하도록 유도하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제4부 위반 시 책임

제18조 (손해배상)

"근로자"가 본 약정(제1부 영업비밀 보호, 제2부 직무발명, 제3부 경업금지 및 비유인)에서 정한 의무 중 어느 하나라도 위반하여 "회사"에게 손해를 입힌 경우, "근로자"는 그로 인하여 "회사"가 입은 모든 유·무형의 손해(영업상 손실, 조사 비용, 합리적인 변호사 비용, 소송 비용, 제3자에 대한 배상금, "회사"의 신용 하락으로 인한 손해 등 일체)를 배상하여야 할 책임을 부담한다.

제19조 (위약벌 및 손해배상액의 예정)

* (비밀유출 위반) "근로자"가 제1부(영업비밀 보호) 또는 제10조(발명자의 비밀유지의무)를 위반하여 "회사"의 영업비밀을 유출, 누설, 공개 또는 무단 사용한 경우, "근로자"는 제18조의 손해배상 책임과는 별도로, 위약벌로서 [금 000원]을 "회사"에 즉시 지급하여야 한다.

* (경업금지 위반) "근로자"가 제15조(경업금지 의무) 또는 제17조(비유인 의무)를 위반한 경우, "근로자"는 제18조의 손해배상 책임과는 별도로, 위약벌로서 제16조 제1항에 따라 "회사"로부터 지급받았거나 지급받을 예정이었던 [경업금지 보상금 총액 (24개월분)의 4배]에 해당하는 금액을 "회사"에 즉시 지급(또는 반환)하여야 한다. 또한, "회사"는 그 즉시 제16조에 따른 보상금 지급 의무를 면제받는다.

* (위약벌의 성격) 본 조 제1항 및 제2항에 규정된 위약벌은 손해배상액의 예정과는 그 성격을 달리하는 것이며, 본 조에 따른 위약벌의 지급은 제18조의 손해배상 청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다. 즉, "회사"는 위약벌과 별도로 실제 발생한 손해 전액의 배상을 "근로자"에게 청구할 수 있다.

* (가처분) "근로자"는 본 약정 위반 시 "회사"가 금전적 배상만으로는 회복하기 어려운 손해를 입을 수 있음을 인정하며, "회사"가 법원에 위반 행위의 금지(중지)를 명하는 가처분 및 기타 보전 처분을 신청할 권리가 있음을 확인한다.

제20조 (정보제공 의무)

"근로자"는 제15조의 "경업금지 기간" 중, "회사"가 "근로자"의 경업금지 의무 이행 여부를 확인하기 위하여 서면으로 요청하는 경우, 그 요청을 받은 날로부터 10일 이내에 "근로자"의 현재 거주지, 연락처, 직장 정보(소속된 회사의 명칭, 주소, 담당 직무, 직위), 또는 구직 활동 현황에 관한 정보를 "회사"에 서면으로 성실히 제공할 의무가 있다.

제5부 일반 조항

제21조 (준거법 및 관할)

* 본 약정의 성립, 효력, 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률이 준거법으로 적용된다.

* 본 약정과 관련하여 "회사"와 "근로자" 간에 분쟁이 발생하는 경우, 양 당사자는 상호 협의하여 해결하기 위해 노력한다.

* 제2항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 해당 분쟁에 대한 제1심 소송은 [서울중앙지방법원]을 전속적 합의관할 법원으로 한다.

제22조 (일부 무효)

본 약정의 일부 조항 또는 규정이 관할 법원에 의해 위법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.

제23조 (계약의 해석)

본 약정은 "회사"와 "근로자" 간의 근로계약서 및 "회사"의 취업규칙, 기타 내부 규정과 상호 보완적으로 해석된다. 만약 본 약정의 조항과 다른 약정의 조항 간에 상충이 발생하는 경우, 영업비밀 보호, 직무발명, 경업금지에 관한 사항에 대해서는 본 약정의 규정이 우선하여 적용된다. 기타 해석상 이견이 있는 경우, 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 협의하여 정한다.

[서명 페이지]

"근로자"는 본 약정서를 교부받았으며, 본 약정서의 모든 조항을 충분히 검토하고 그 내용을 명확히 이해하였으며, 본 약정에 따른 의무를 부담하고 권리를 행사함에 자발적으로 동의함을 확인한다.

본 약정의 성립을 증명하기 위하여 "회사"와 "근로자"는 본 약정서 2부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

202X년 XX월 XX일

"회사"

상호: 주식회사 000

주소:

대표이사: (인)

"근로자"

성명: (서명 또는 인)

주민등록번호:

주소:

[별첨 1] 영업비밀 반납 및 폐기 확인서

본인은 귀사(주식회사 OOO)에서 202X년 XX월 XX일부로 퇴직함에 있어, 근로자 영업비밀보호, 경업금지 및 직무발명 포괄 약정서(이하 "본 약정") 제5조에 따라 다음 사항을 확인하고 서약합니다.

* 본인은 재직 중에 지득, 생성, 보유, 관리한 귀사의 모든 영업비밀 및 관련 정보(제2조에 정의된 정보)의 원본, 사본, 복제물, 요약본 및 이를 포함한 모든 매체(문서, 파일, USB, 외장하드, 노트북 등)를 202X년 XX월 XX일부로 귀사에 전량 반납하였음을 확인합니다.

* 본인은 어떠한 형태의 사본이나 복제물도 개인적으로 보유하고 있지 아니하며, 본인의 개인 소유 전자기기(PC, 노트북, 스마트폰, 개인 이메일, 클라우드 저장소 등)에 저장된 귀사의 영업비밀이 있다면, 이를 복구 불가능한 방법으로 완전히 삭제하였음을 확인합니다.

* 본인은 본 약정 제4조에 따라, 퇴직 이후에도 귀사의 영업비밀에 대한 비밀유지의무가 영구적으로 존속함을 인지하며, 이를 어떠한 방식으로든 사용, 공개 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.

상기 사항을 성실히 이행하였음을 확인하며, 만일 본 확인서의 내용과 다르거나 본 약정의 의무를 위반할 경우, 관련 법규(부정경쟁방지법, 형법 등)에 따른 민·형사상의 모든 책임을 감수할 것임을 서약합니다.

202X년 XX월 XX일

서약자 (근로자) 성명: (서명 또는 인)

확인자 (회사 담당자) 소속/직위: 성명: (서명 또는 인)

[별첨 2] 직무발명 신고서

(본 약정 제7조 관련)

| 접수 번호 | | 접수일 | 202X. XX. XX |

|---|---|---|---|

| 발명의 명칭 | (국문) | | |

| |(영문)| | |

| 발명자(신고인) | (성명) | (소속/직위) | (사번) |

| 공동 발명자 | 성명 | 소속/직위 | 기여율 (%) |

| (1) (주 발명자) | | | |

| (2) | | | |

| (3) | | | (합계 100%) |

| 발명의 내용 요지 | (해결하고자 하는 과제, 해결 수단, 주요 효과 등을 6하 원칙에 따라 요약) | | |

| 발명의 완성일 | 202X. XX. XX | | |

| 관련 프로젝트 | (본 발명이 속한 정부/사내 R&D 프로젝트명, 없는 경우 '해당 없음' 기재) | | |

| 선행 기술 | (본 발명과 관련된 기존 기술, 특허, 논문 등) | | |

| 첨부 자료 | ☐ 발명의 상세한 설명 자료 (필수) ☐ 실험 데이터 ☐ 도면 ☐ 기타
() | | |

| 비밀유지 서약 | 본인은 상기 발명에 대하여 귀사가 특허 등을 출원할 때까지
(또는 출원 유보 결정 시) 본 약정 제10조에 따라 비밀을 유지할 것을 서약합니
다. | | |

상기 내용과 같이 직무발명을 완성하였기에 본 약정 제7조에 따라 신고합니다.

202X년 XX월 XX일

신고인 (발명자 대표): (서명)

[별첨 3] 경업금지 대상 경쟁사 목록

(본 약정 제15조 제3항 가목 관련)

본 목록은 "근로자"의 경업금지 의무 대상이 되는 "회사"의 "경쟁업체"를 예시한
것이며, 본 목록에 기재되지 않았다는 이유만으로 제15조 제3항 가목의 적용이
배제되는 것은 아닙니다. (본 목록은 회사의 경영 전략에 따라 주기적으로 갱신될
수 있습니다.)

No.	경쟁사명 (국문/영문)	주요 사업 분야	비고
-----	--------------	----------	----

---	---	---	---
-----	-----	-----	-----

1			
---	--	--	--

2			
---	--	--	--

3			
---	--	--	--

4			
---	--	--	--

5			
---	--	--	--

...			
-----	--	--	--